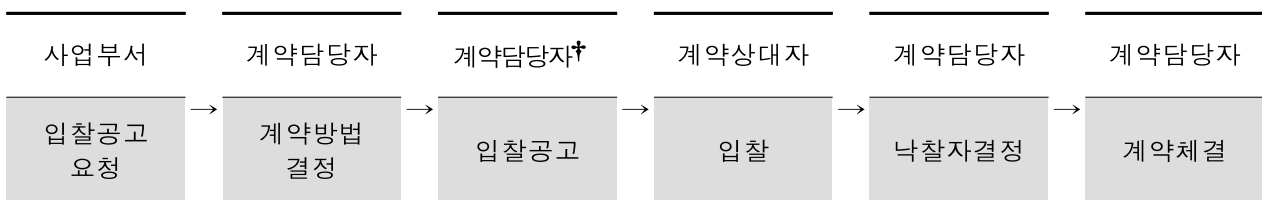


1 용역계약의 절차 및 계약방법 등 부적정

【현황】

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 함) 제7조(계약의 방법)에 따라 계약을 체결하려면 일반경쟁(입찰)에 부치는 것이 원칙이며,
 - 계약담당은 계약의 목적, 성질, 규모 등에 따라 낙찰자 결정방법을 최저가격, 적격심사, 협상에 의한 계약 등 다르게 정할 수 있음.
- 동법 제8조(입찰 공고 등)에 따라 경쟁입찰을 하는 경우에는 입찰에 관한 사항을 공고하거나 통지하여야 하고, 입찰 공고 내용 및 시기, 통지방법, 낙찰절차 등은 동법 시행령 제33조 내지 제36조에 따른 내용을 준수하도록 하고 있음.
 - 이에, 상기 법령에 따른 계약절차는 [그림 1]과 같으며, 국립암센터의 최근 3년간 주요 12개 용역의 계약 현황(계약기간, 입찰년도, 낙찰자 결정방법)은 [표 1]과 같음.

[그림 1] 국가계약법에 따른 일반적 계약 절차



† 감사팀의 일상감사는 입찰공고 전 실시

[표 1] 주요 용역별 최근 계약현황

(단위: 천원)

구분	용역명	계약기간	계약금액	입찰년도	낙찰자 결정방법
1	경비·주차관리	2017.04.01.~2018.03.31	1,336,039	2017년	적격심사
2	전화예약(콜센터)업무위탁	2016.04.01.~2017.03.31	301,716	2016년	협상에의한계약
3	진료비수납(응급실 야간업무 등) 업무위탁	2016.04.01.~2017.03.31	1,126,810	2016년	협상에의한계약
4	의료비품, 소독기 수리위탁	2016.07.01.~2018.06.30	29,608	2017년	최저가
5	시설관리	2016.01.01.~2016.12.31	2,437,873	2015년	적격심사
6	청소용역	2016.03.01.~2017.02.28	2,884,000	2016년	협상에의한계약
7	조경관리	2015.12.01.~2016.11.30	79,154	2015년	적격심사
8	전화(교환기 등) 및 교육시설 (화상회의시스템 포함) 관리	2015.12.01.~2016.11.30	205,999	2015년	적격심사
9	정보전산시스템 관리	2015.08.01.~2016.07.31	3,680,000	2015년	협상에의한계약
10	전화교환실 업무위탁	2016.10.01.~2017.09.30	182,575	2016년	협상에의한계약
11	근로자파견	2016.02.01.~2017.01.31	4,170,249	2016년	협상에의한계약
12	이송반 업무위탁	2015.12.22.~2016.12.21	315,615	2015년	적격심사

다. 용역사업 변경계약 금액 오류

【문제점】

- (계약예규) 용역계약일반조건 제17조(기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정) 제1항 제1호에 따르면, 최저임금법에 따른 최저임금을 시간당 노무비 단가로 정한 경우에 최저임금이 변경된

경우 계약금액을 조정하여 변경계약을 할 수 있도록 명시되어 있음.

- 이에 따라, 최저임금 보장의 사유로 계약내용을 변경할 필요가 있는 경우 사업부서에서 계약변경을 발의하고, 재정운용팀 예산협의 및 기관장 승인을 거쳐, 물류관리팀에서 최종 변경계약을 하고 있음
- 동 절차에 따라 최근 3년간 최저임금 인상(최저임금법에 따라 통상 매년 8월 고시)의 사유로 계약변경을 실시한 용역은 [표 4]와 같음.

[표 4] 최근 3년간 최저임금 인상으로 인한 계약변경 현황

용역명	2014년 계약	2016년 계약
전화예약(콜센터)업무위탁		● [2017.03.31]
진료비수납(응급실 야간업무 등) 업무위탁		● [2017.03.31]
전화교환실 업무위탁	● [2015.01.29.]	● [2017.01.26.]
이송반 업무위탁	● [2015.03.26.]	

- 사업부서는 계약변경 요구 시 변경사항에 따른 계약금액 변동분을 정확히 산출하여야 하고, 물류관리팀은 계약변경 금액의 적정성과 예산 배정 여부를 확인하여 산출내역에 맞게 계약금액을 조정하여 계약을 체결하여야 함.
- 그러나, 2014년에 계약을 체결¹⁾한 “이송반 업무위탁(계약기간 2014.12.22.~2015.12.21.)”의 경우,
 - 2015년도 최저임금 인상률을 적용하여 계약변경²⁾을 하는 과정에서

1) 2014년도 실행예산 편성기준인 임금인상률(1.7%) 범위 내에서 인상된 금액으로 계약(3년중 3년차)을 체결 (2014.12.19.)함.

2) 계약업체((주)△△△)는 계약특수조건 제3조(계약금액) 제4항,“계약금액은 법정 최저임금 보장 등 법령이 요구하는 수준에 따라 변경될 수 있다”는 근거에 따라 2015년 최저임금 인상률(2014년 대비 7.1% 인상)을 반영하여 계약금액을 변경할 것을 사업부서(간호본부)에 요청(2015.2.24.)함.

사업부서(간호본부)에서 임금 인상 적용일을 2015.1.1.이 아닌 3년차 계약 시작일(2014.12.22.)로 잘못 적용하여 실제 변경 계약 금액인 283,045,208원 보다 101,992원(2014.12.22.~12.31)이 많은 283,147,200원으로 변경계약을 요청하였음에도

- 물류관리팀은 동 사실을 인지하지 못한 채 오 산출된 금액으로 [표 5]와 같이 변경계약을 체결(2015.3.26.)³⁾하였음.

[표 5] 이송반 업무위탁 변경계약 체결 현황

구분	계약상대자 요구금액	사업부서(간호본부) 변경계약 발의	재정운영팀 예산협의	물류관리팀 변경계약 체결
일자	2015.02.24	2015.03.18	2015.03.19	2015.03.26
금액	283,045,208원	283,147,200원	283,147,200원	283,147,200원
비고	▪ 2014년도 기 계약금액 : 279,353,088원 ▪ 인상요청금액 : 3,692,120원 ▪ 인상사유 : 2015년 최저임금 인상에 따른 계약기간(11개월 21일) 해당 금액 인상 요청	계약기간(2014.12.22.~2015.12.21.) 1년 전체를 최저임금으로 인상된 금액으로 요구 [2014년도 계약기간의 10일분을 추가 요청]	2015년 해당사업 실행예산 : 283,202,000원	수의시담(2015.03.26.)

- 사업부서에서 변경계약시 변경에 따른 비용 산출내역에 대한 검토 및 확인이 정확하기 이루어지지 않은 상태에서 계약부서에서 산출내역 및 계약금액 조정사유를 충분히 검토하지 못함으로 인해서 예산을 낭비할 수 있는 소지가 있는 바,

- 사업부서에서는 산출내역서의 금액을 명확하게 확인하고, 계약부서는 변경계약 체결 시 산출내역 및 계약금액 오류 여부를 확인하여 계약을 체결할 필요가 있음.

3) 실제 용역비 지급 시에는 오 산출액(101,992원)을 계약상대자에게 지급하지 않음.

* 오 산출액 중 1원은 단수차이로 지급됨.

[조치사항]

○ 간호본부장은,

- 향후 “이송반 업무위탁” 용역계약 변경 시 변경내용에 따른 계약 기간 등을 정확히 확인하여 계약금액을 산출하기 바랍니다. (주의)

○ 물류관리팀장은,

- 변경계약 체결 시 사업부서에서 요청한 산출내역서 및 계약금액의 오류 여부를 확인하여 계약을 체결하는 등 업무의 철저를 기하기 바랍니다. (주의)